

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת דן אילוז

5252/25/פ

הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון – מניעת העסקת קרובי משפחה בשירות הציבורי),
התשפ"ה–2024

1. החלפת סעיף 33 בחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט–1959¹, במקום סעיף 33 יבוא :

"קירבה משפחתית 33. (א) בסעיף זה –

"יחידה מינהלית" – מחלקה, אגף או כל מסגרת

ארגונית אחרת במשרד ממשלתי, רשות

מקומית, חברה ממשלתית, גוף ציבורי או

אגודה עותמאנית ;

"כפיפות" – היחס שבין עובד לעובד אחר הממונה

עליו מבחינה מינהלית או מקצועית, בין

במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות

עובדים אחרים ;

"קרוב משפחה" – בן או בת זוג לרבות ידוע

בציבור, הורה, הורי הורה, בן, בת, אח,

אחות, גיס, גיסה, חם, חמות, נכד או נכדה ;

"קשרי עבודה" – כל אחד מאלה :

(1) עבודה משותפת לצורך קבלת החלטות,

מתן המלצות וקביעת נהלים ;

¹ ס"ח התשי"ט, עמ' 86.

(2) קרוב משפחה ממלא תפקיד בלשכה משפטית, אגף כוח אדם, יחידת החשב, ביקורת פנימית, יחידת משמעת, בנא"מ או כל יחידה אחרת אשר יש לה קשר והשפעה על רוב יחידות המשרד ;

(3) קרוב משפחה משמש חבר בוועד העובדים ;

(4) כל קשר אחר בין קרובי משפחה אשר, לדעת נציב השירות, עלול מפאת מהותו ונסיבותיו להשפיע על יחסי העבודה.

(ב) לא יועסק עובד במשרה במשרד או ביחידה מינהלית, לפי העניין, אם מתקיים לגביו אחד מאלה :

(1) ההעסקה עלולה להביא ליחסי כפיפות או לקשרי עבודה בינו לבין קרוב משפחה שלו, באותו משרד או באותה יחידה מינהלית ;

(2) ההעסקה עלולה להביא לניגוד עניינים בשל קרבת משפחה לעובד אחר, באותו משרד או באותה יחידה מינהלית ;

(3) הוא קרוב משפחה של השר או של סגן השר במשרד ;

(4) היחידה המינהלית היא מערכת בתי המשפט והעובד הוא קרוב משפחה של שופט.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), רשאי נציב השירות ליתן היתר להעסקת קרובי משפחה, ורשאי הוא להתנות היתר כאמור בתנאים שיראה לנכונים, בהתחשב בשיקולים שתקבע ועדת השירות, אם שוכנע כי העסקה כאמור לא תפגע בטוהר המידות.

(ד) ועדת השירות רשאית, בתנאים שייראו לה, לפטור מהוראות סעיף קטן (א), העסקה של קרוב משפחה, במקצוע שמועסק בו קרוב משפחתו במשרד או ביחידה המינהלית, לפי העניין; פטור כאמור יכול שיהיה מיוחד ויכול שיהיה למקצוע מסוים, לאזור מסוים, לסוג מסוים של עובדים, למשרד או ליחידה מסוימת."

תחילה 2. תחילתו של חוק זה 60 ימים מיום פרסומו.

ד ב ר י ה ס ב ר

הצעת החוק נועדה לשמור על טוהר המידות ועל אמון הציבור במוסדות השלטון והגופים הציבוריים, המהווים תנאי הכרחי לשמירה על שקיפות ומינהל תקין. תופעת מינוי המקורבים, בה קרובי משפחה עובדים באותו מקום, לעיתים בתפקידי כפיפות, עלולה להוות מקור לניגודי עניינים חמורים, לפגוע באמון הציבור ולהביא לתופעות של שחיתות. עד כה הוסדרו הנהלים הנוגעים להעסקת קרובי משפחה בכללים שנקבעו על ידי ועדת השירות, וכעת מוצע, לאור חשיבותם הרבה, להסדירם בחוק. על כן, מוצע לתקן את חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, ולאסור על העסקת קרובי משפחה באותה יחידה, ולאסור על עבודה של קרובי משפחה במצבי כפיפות גם אם הם לא עובדים באותה היחידה. מאיסורים אלו יהיה ניתן לחרוג באישור פרטני מיוחד, או בכפוף לפטור שיינתן לפי קביעת ועדת השירות.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ב בכסלו התשפ"ה (23.12.2024)